惠城区重点领域信息公开

惠城区合生上观国际七期项目建筑工地“10•13”坠亡事故调查报告

2019年10月13日14时许，位于惠城区水口街道辖区的合生上观国际七期项目建筑工地，发生一起工人清理建筑材料时，从32层脚手架上坠落至地面的事故，事故造成一人死亡，直接经济损失83万元。

接到事故信息报告后，区委、区政府领导高度重视并作出指示，区应急管理局主要负责人立即带领有关人员赶赴现场开展应急处置工作，并责令项目总包单位立即停止建设施工，全面排查整改安全隐患。区住建局、水口街道办事处等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府成立了惠城区合生上观国际七期项目建筑工地“10·13”坠亡事故调查组，由区政府办公室副主任梁惠彪为组长，成员由区应急管理局、区公安分局、区住建局、区总工会、水口街道办事处等单位派员参加。事故发生后，市安委办对该起事故进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区合生上观国际七期项目建筑工地“10·13”坠亡事故有关调查情况报告如下：

一、建设项目有关情况

惠城区合生上观国际七期项目（住宅楼29-36号、45-48号），地址位于水口联合村地段，该项目建设规模为148626.4㎡，工程包括2栋29层高层住宅楼（31号楼、32号楼），10栋32层高层住宅楼（29号楼、30号楼、33-36号楼、45-48号楼）。该项目自2018年7月份开始动工建设，截至2019年10月13日，工程仍在建设施工过程中。

（一）项目有关单位基本情况

1.项目建设单位：惠州市亚新房地产有限公司，统一社会信用代码：91441300749991969K，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人：吴广军，住所：惠州市江北新区文昌一路一号帝景湾，注册资本：壹亿壹仟玖佰万元人民币，成立日期：2003年05月19日，营业期限：2003年05月19日至2033年05月18日，经营范围：惠州市惠城区水口街道办事处联合村“合生国际新城”项目的开发、建设、销售、出租以及管理自建的商品楼宇，房地产开发项目的会所及配套物业的销售、租赁及经营等。

2.项目施工总承包单位：广东合创工程总承包有限公司，统一社会信用代码：9144142366986306XB，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：陈丹云，住所：丰顺县汤坑镇湖下开发区铜湖路22-23号，注册资本：人民币贰亿元；成立日期：2007年12月26日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、城市园林绿化。

该公司取得《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字〔2017〕080340延），许可范围：建筑施工，有效期：2017年2月23日至2020年2月23日。该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D144106022），资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期：2022年02月23日。

3.项目监理单位：广东金筑工程管理有限公司，统一社会信用代码：91441300196016994R，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郑文龙，住所：惠州市惠城区惠州大道11号佳兆业中心二期A座4单元15层01号，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：1993年11月17日，营业期限：长期，经营范围：建设工程监理，工程咨询，建筑工程和市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包等。

该公司取得《工程监理资质证书》（编号：E144011189-4/1），有效限期至2020年12月24日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

建设项目规划、工程施工许可情况：惠城区合生上观国际七期项目于2015年10月29日、2017年11月28日、12月29日分别取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第441302（2015）10548-10549号；建字第441302（2017）10771-10774号、10890号）；2018年7月9日取得惠城区城乡规划建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：441302201804280101）。

项目发包及安全生产管理有关情况：惠州市亚新房地产有限公司将惠城区合生上观国际七期项目施工总承包给广东合创工程总承包有限公司，双方签订了《七期住宅楼29-36号、45-48号工程施工合同》，有关安全文明施工方面，明确了双方的安全职责。广东合创工程总承包有限公司将工程木工、钢筋、混凝土等部分劳务分包给劳务班组，并对劳务班组的生产、安全、质量等进行统一协调管理。项目建设单位惠州市亚新房地产有限公司已按规定办理项目规划、施工许可，将安全施工的有关措施报住建部门备案，同时有开展项目工程安全周检，对检查发现的问题，有督促施工总承包单位整改。

（四）事发现场勘查情况：事发现场位于该项目29栋32层北面窗台外侧的脚手架处，窗台内侧有已经装上小推车的模板，地上有码放整齐的模板和短钢筋，脚手架上转角处堆放有拆下来的模板，钢笆片上有少量的短钢筋和扣件。窗台与外侧脚手架间距约20厘米，脚手架上铺设有钢笆片，窗台外侧脚手架安全立网上有一个向外的三角形的破洞，边长约90cm*90cm*100cm。据了解，因当天上午下雨，部分室外施工作业暂时停工，室内工作照常进行。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

工人周某友是项目木工班组杂工，日常工作主要是在建筑工地上清理木模板及短钢筋等零散建筑材料。根据施工项目部木工班的安排，2019年10月13日上午7时左右，木工班组开始上班，周某友独自一人在29栋32层负责清理材料，至上午10：30分下班。根据工友反映，周某友吃过中午饭后，返回29栋32层继续工作。根据事故后现场勘查脚手架附近有散落的材料，属于周某友清理工作范畴。周某友在窗台外侧的脚手架附近进行清理作业时不慎失足后身体撞破脚手架上的安全立网坠落至一楼地面。14时10分左右，项目部施工员王某昆在工地上巡检至29栋时，发现周某友坠落躺倒在地上，便迅速向项目部相关负责人报告，核实工人身份，现场有关人员拨打了“110”报警电话和“120”急救电话，公安和“120”医护人员随后赶到现场，经现场查看周某友情况后，当场宣告死亡。

（二）死者情况

周某友，男，汉族，64岁，四川省射洪县人，是广东合创工程总承包有限公司木工班组工人。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，“120”医护人员紧急赶往现场进行诊治、“110”接警后迅速派出民警到场开展工作。接到事故信息报告后，区委、区政府领导高度重视并作出指示，区应急管理局主要负责人立即带领有关人员赶赴现场开展应急处置工作，并责令项目总包单位立即停止建设施工，全面排查整改安全隐患。区住建局、水口街道办事处等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展工作。

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当;各应急队伍调动反应及时，到达迅速，现场处置科学有效，安全风险化解及时，应急救援处置过程及时有效。

（四）善后处理情况

事故发生后，广东合创工程总承包有限公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致并签订相关协议，死者已经火化，家属已返回原籍，善后工作处理完毕。

三、区住建部门监管情况

惠城区建筑工程施工安全监督站（以下简称区安监站）负责惠城区合生上观国际七期项目（住宅楼29-36号、45-48号）的施工安全监督工作。区安监站派出了2名监督员负责该项目的施工安全监督工作，并制定了《建设工程施工安全监督计划》，明确了对该工程安全监督的方式和流程，以及安全监督抽查的主要内容。该项目自动工建设以来，区安监站按照每月至少一次的频率对该项目对施工工地进行检查，现场实施安全抽查10余次，对检查发现的安全隐患，均有发出隐患整改通知文书，并督促施工、监理单位及时整改安全隐患。事故发生后，区安监站立即向施工方发出了《停工通知书》，责令该项目工程立即停止施工。

依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十三条有关规定[1]，区安监站已经按照监督计划履行了监管职责。

四、事故原因

（一）直接原因

工人周某友在高层脚手架附近清理杂物作业过程中，对事故风险预判不足，安全意识不够，在作业过程中失足后身体撞破脚手架上的安全立网坠落至一楼地面，造成其当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.广东合创工程总承包有限公司未严格落实企业安全生产主体责任[2]，安全生产责任制未层层落实；在脚手架上违规堆放材料[3]；事故隐患排查治理工作不到位。

2.广东合创工程总承包有限公司主要负责人陈某云，未严格履行安全生产工作职责[4]、[5]，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患[6]。

3.项目经理李某一对项目安全施工管理不到位[7]，未全面落实安全生产责任制度，组织开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底。

4.生产经理吴某忠落实岗位安全生产工作职责不到位[8]，未严格落实所负责的楼栋安全生产管理和隐患排查治理工作要求。

5.安全员陈某民、段某清、徐某华履行安全生产管理职责不到位[9]、[10]，未及时排查发现和有效整改生产安全事故隐患。

6.广东金筑工程管理有限公司总监理工程师、安全专监员何某方，履行监理职责[11]不到位，对施工单位落实安全生产责任制、隐患排查治理和施工现场安全管理工作监理不到位。

五、事故性质认定

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

广东合创工程总承包有限公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法[12]对该公司给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.陈某云，男，广东合创工程总承包有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法[13]对其给予行政处罚。

2.广东合创工程总承包有限公司项目经理李某一、生产经理吴某忠、安全员陈某民、段某清、徐某华履行安全生产管理职责不到位,建议由区住建局按照有关规定[14]对其作出动态扣分行政处理，同时由广东合创工程总承包有限公司按照公司有关规定作出处理。

3.广东金筑工程管理有限公司总监理工程师、安全专监员何某方，履行监理职责[15]不到位,建议由区住建局按照有关规定[16]对其作出动态扣分行政处理，同时由广东金筑工程管理有限公司按照公司有关规定作出处理。

七、整改和防范措施

这起事故反映了建筑施工企业未严格落实安全生产主体责任，主要负责人未依法履行安全生产管理职责，施工现场事故隐患未及时被发现和消除，对特种建筑机械安全管理存在漏洞；有关监理单位对施工单位隐患排查治理和施工现场安全管理工作督促检查不到位，最终导致事故的发生，教训极其深刻。为了深刻吸取事故教训，举一反 三，避免类似事故再次发生，提出如下事故防范措施建议：

（一）建筑施工总承包单位要严格落实企业安全生产主体责任。广东合创工程总承包有限公司必须建立健全安全生产责任制，把安全生产责任制落实到每一个岗位，建立考核机制；要认真组织开展施工现场安全检查巡查，及时发现和制止工人违规违章作业行为；要深入开展事故隐患排查治理工作，加大对临边防护、高处作业、特种设备以及安全防范措施落实情况的检查力度，认真总结分析，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患；要加强安全教育培训，把

日常安全教育和专项安全教育相结合，同时，施工单位要加强劳务分包单位安全生产条件的审核把关，强化其对安全生产工作的统一协调管理。要坚持开展“喊响安全口号”活动，提高工人安全意识，坚决防范安全事故的发生。

（二）工程监理单位要认真履行监理职责。广东金筑工程管理有限公司要认真实施监理规划和专项安全监理规划，督促施工单位落实安全生产主体责任，监督检查施工单位安全生产主体责任建立和落实运行情况，加强施工现场和专项施工作业的安全监理，针对发现的问题，要及时提出有效的安全整改意见，并督促施工单位及时整改，对整改情况要认真进行审核复查，确保安全隐患及时消除，保障施工安全。

（三）深入开展建筑施工安全专项整治。区住建部门要加大对建筑施工安全的监管力度，针对近年来建筑施工领域发生多起高处坠落事故，部署开展专项整治行动，强化企业安全生产责任落实，督促企业加大安全投入，落实好各项安全技术措施，尤其是“三宝四口五临边”落实情况，加强对建筑施工特种作业人员持证情况的检查，深入、细致地检查核实，防止“带病”作业，加大对施工现场工地的安全监管和执法力度，有效遏制安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

惠城区合生上观国际七期项目建筑工地“10·13”坠亡事故调查组

2019年12月19日

1《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153）第十三条有下列情形之一的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任：（五）按照工程项目监督工作计划已履行监督职责的。

2《中华人民共和国安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

3《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）8.0.7 作业时，模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳，严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层，连接件应放在箱盒或工具袋中，不得散放在脚手板上。脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。

4《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

5《建设工程安全生产管理条例》第二十一条施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

6《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

8广东合创工程总承包有限公司合生上观国际七期项目部《项目部各岗位人员安全生产责任制》

9《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

10《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

11《建设工程监理规范》（GBT50319-2013） 4.2 监理工作职责。

12《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

13《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

14《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》（粤建质[2009]1号）第二条本办法所称安全生产动态管理，是指县级以上建设行政主管部门或者其委托的建设工程安全监督站（以下简称安监站），对施工、监理企业，以及施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全员，监理企业的总监理工程师、专业监理工程师等人员未履行安全生产责任情况进行扣分，并依法进行行政处理的行为。

15《建设工程监理规范》（GBT50319-2013） 4.2 监理工作职责。

16《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》（粤建质[2009]1号）第二条本办法所称安全生产动态管理，是指县级以上建设行政主管部门或者其委托的建设工程安全监督站（以下简称安监站），对施工、监理企业，以及施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全员，监理企业的总监理工程师、专业监理工程师等人员未履行安全生产责任情况进行扣分，并依法进行行政处理的行为。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-18